

店舗管理システム導入契約書

_____（以下「甲」という）と_____（以下「乙」という）とは、乙が開発した店舗管理システム「yutori POS」（以下「本システム」という）の導入に関し、次のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条（目的）

本契約は、乙が甲に対して本システムの利用を許諾し、その導入・構築および運用を行うことに関し、両者の権利義務を定めることを目的とする。

第2条（定義）

本契約において使用する用語の定義は次のとおりとする。

- 本システム — 乙が開発した店舗管理システム「yutori POS」およびこれに付随する資料一式
- 本件環境 — 乙が甲のために構築する、本システムの実行環境（アプリケーション配信基盤およびデータベース）
- テスト期間 — 第8条に定める、納品後1か月の動作確認期間
- 業務データ — 甲が本システムに記録した売上、経費、商品情報その他一切のデータ
- 決済事業者 — Square, Inc.、PayPay 株式会社その他、甲が決済のために契約する事業者

第3条（本件業務の内容）

乙は甲に対し、次の各号の業務を行う。

- 本システムの利用許諾
- 本件環境の構築および設定（決済事業者との連携設定、表計算ソフトへの売上連携設定を含む）
- 初期データ（商品情報、店舗レイアウト、店舗設定）の登録
- 操作マニュアルの提供および導入研修（1回、2時間）
- 本件環境の維持管理

第4条（対価）

- 本件業務の対価は、消費税相当額を含め、金 300,000 円とする。なお乙は適格請求書発行事業者ではなく、本契約について適格請求書を発行しない。
- 前項の対価には、本件環境の利用料（サーバーおよびデータベースの費用）として8年相当分を含むものとし、乙は当該期間中、これを別途請求しない。

3. 第3条各号に定める業務を超える作業（機能の追加・変更、店舗の追加、データの一括登録代行等）は本契約の対象外とし、その都度、別途見積のうえ合意する。

第5条（支払方法）

1. 甲は、前条の対価を、次の各号のいずれかの方法により、乙の指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振込手数料は甲の負担とする。両者は、本契約締結時に第2項の記載により支払方法を特定する。
- 一括払い ― 検収完了後、乙の発行する請求書の日付から30日以内に、金300,000円を一括して支払う
 - 分割払い ― 第2項で選択した回数に分割して支払う。分割手数料は付さず、支払総額は一括払いと同額とする
2. 支払方法（該当する ☐ にチェックし、空欄を記入する）

☐ 一括払い（金 300,000 円）

☐ 分割払い

選択	回数	各回の支払額	支払総額
☐	3回	100,000 円	300,000 円
☐	6回	50,000 円	300,000 円
☐	12回	25,000 円	300,000 円
☐	_____回	_____円	300,000 円

- 初回支払月: _____年 _____月（検収完了月の翌月を原則とする）
- 支払期日: 毎月 _____ 日（当該日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日）

3. 期限の利益の喪失 ― 分割払いの場合において、甲が支払いを3回分以上遅延したときは、甲は当然に期限の利益を失い、乙の請求により残額を直ちに一括して支払うものとする。
4. 分割払いの場合であっても、第8条に定める検収および第9条に定める運用は、支払いの完了を待たずに履行するものとする。ただし、第11条に定める利用許諾は、対価の完済を条件とし、完済までの間は次項以下の定めに従う。

第6条（対価未払いの場合の利用停止）

1. 甲が対価の支払いを遅延した場合、乙は甲に対し、14日以上期間を定めて書面（電子メールを含む）により支払いを催告することができる。
2. 甲が前項の期間内に支払わないときは、乙は、7日前までに書面により通知したうえで、本システムの利用を停止することができる。
3. 前項により利用を停止する場合であっても、乙は業務データを削除せず、これを保持する。甲が未払額（第5条第3項により期限の利益を喪失している場合は残額の全額）を支払ったときは、乙は速やかに利用を再開する。

4. 第2項による利用停止の期間中も、本契約は存続し、甲の支払義務は消滅しない。
5. 第2項による利用停止に起因して甲に生じた損害について、乙は責任を負わない。ただし、乙の故意または重大な過失による場合はこの限りでない。
6. 乙は、第2項の停止措置をとるにあたり、甲の営業に与える影響に配慮し、あらかじめ甲と協議するよう努めるものとする。

第7条（納入）

1. 乙は、_____年_____月_____日までに、本件環境を稼働可能な状態とし、甲に対して本システムの利用に必要な情報（接続先、初期認証情報）および操作マニュアルを引き渡す（以下「納品」という）。
2. 甲は、納品後速やかに初期認証情報（PIN）を甲の定める値に変更するものとする。

第8条（テスト期間および検収）

1. 納品日の翌日から起算して1か月間をテスト期間とし、甲はこの期間中に本システムが第3条に定める内容に適合するかを確認する。
2. 甲は、テスト期間中に不適合を発見したときは、乙に対し具体的な内容を通知する。乙は当該不適合を無償で修正する。
3. テスト期間の満了をもって検収完了とする。ただし、テスト期間中に甲から通知された不適合が未修正である場合は、当該修正の完了をもって検収完了とする。
4. テスト期間の経過後に判明した不適合の修正は、本契約の対象外とし、第4条第3項に従い別途有償で対応する。
5. 甲が本システムを改変した場合、または乙の指定しない環境で使用したことにより生じた不具合は、第2項の対象としない。

第9条（本件環境の運用）

1. 本件環境は乙の名義および管理のもとで運用する。
2. 乙は、甲ごとに独立した本件環境を構築し、他の顧客の業務データと分離して管理する。
3. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対し3か月前に書面（電子メールを含む）で通知することにより、本件環境の運用を終了することができる。
 - 乙が事業を継続することが困難となった場合
 - 本システムが依存する第三者サービスが提供を終了し、代替手段の確保が困難な場合
 - その他、運用の継続が著しく困難となる合理的な事由が生じた場合
4. 前項第2号の事由により、同項の予告期間を確保することが困難な場合、乙は事由を知った後速やかに甲に通知するものとし、この場合、予告期間は当該通知から可能な限り長い期間とする。

5. 第3項の通知を行った場合、乙は第20条に従い業務データを甲に引き渡すほか、甲が他のシステムへ移行するために必要な情報の提供その他の合理的な協力を行う。

第10条（保守および問い合わせ対応）

1. 乙は、本件環境に障害が生じた場合、合理的な範囲でその復旧に努める。
2. 乙の問い合わせ受付時間は平日10時から18時までとし、翌営業日以内の一次回答に努める。24時間365日の対応および復旧時間は保証しない。
3. 甲の営業時間が深夜帯に及ぶ場合であっても、前項の受付時間を超える対応を乙は保証しない。

第11条（知的財産権）

1. 本システムに関する著作権その他一切の知的財産権は、乙に帰属する。
2. 乙は甲に対し、本契約の期間中、甲の店舗運営の目的に限り、本システムを非独占的に利用する権利を許諾する。
3. 甲は、本システムについて、複製、改変、リバースエンジニアリング、第三者への再許諾、譲渡または貸与を行ってはならない。

第12条（甲の義務）

甲は、本システムの利用にあたり、次の各号を遵守する。

1. 納品時に交付された初期 PIN を速やかに変更し、PIN を店舗外の第三者に開示しないこと
2. 決済事業者との加盟店契約を自らの責任と費用で締結し、維持すること
3. 端末（タブレット、スマートフォン等）および店舗の通信回線を自ら用意し、維持すること
4. 支払いの実体を伴わない会計記録（以下「空会計」という）を行わないこと
5. 業務データの保全のため、表計算ソフトへの売上連携を定期的に実行すること
6. 来店客の氏名等を本システムに記録する場合、本人への説明および必要な同意の取得を自らの責任で行うこと

第13条（業務データの取扱い）

1. 業務データは甲に帰属する。乙は、本件業務の遂行および本件環境の保守に必要な範囲を超えて、業務データを利用しない。
2. 乙は、業務データの完全性、保存および復旧を保証しない。
3. 業務データが消失した場合、甲は次の方法により記録を再構成するものとし、乙はこれに必要な範囲で協力する。
 - 現金およびカード決済 — Square の取引履歴
 - PayPay による支払い — PayPay 加盟店管理画面の取引履歴
 - 日次の売上集計 — 連携済みの表計算ソフト

4. 前項の方法によっても、次の情報は復元できない。甲はこれを了承する。
 - オーダーの明細（商品名、数量、単価）
 - 経費、引継ぎメモ、商品情報、店舗レイアウト
 - 最後に売上連携を実行した時点以降の集計
5. 甲の操作（会計の取消、商品の削除等）に起因する業務データの消失について、乙は責任を負わない。

第14条（記録の保護および訂正の制限）

1. 本システムは、記録された会計について次の制限を設けている。甲はこれを了承のうえ本システムを利用する。
 - 確定した会計の削除はできない
 - 確定した会計の金額、日付、人数等の変更はできない
 - 会計の取消は、当該会計から7日以内に限る。取消を行った記録は削除されず、取消済みとして保存される
 - 過去の日付を指定した会計の追加はできない
 - 経費の入力および変更は、当日の営業日分に限る
2. 前項の制限により、7日を経過した会計の訂正は本システム上では行えない。甲は、訂正が必要な場合、自らの会計処理において調整するものとする。
3. 甲が乙に対して前項の訂正を依頼する場合、乙はこれに応ずる義務を負わない。乙が応ずる場合、第4条第3項に従い別途有償とする。

第15条（PayPay による支払い）

1. PayPay による支払いは、店頭に掲示する QR コードにより来店客が直接 PayPay へ支払う方式であり、乙は決済の当事者ではない。
2. 甲は、PayPay の支払い完了を確認したうえで本システムに記録するものとし、空会計を行ってはならない。
3. 甲は、誤って記録した場合、当該会計から7日以内にこれを取り消すものとする。
4. 空会計またはその放置に起因して生じた損害について、乙は責任を負わない。

第16条（第三者サービスへの依存）

1. 本システムは、アプリケーション配信基盤、データベース、決済事業者、表計算ソフトおよび気象情報の各サービスに依存して稼働する。
2. これらのサービスの障害、仕様変更、値上げまたは提供終了に起因して本システムが利用できない場合、乙は責任を負わない。当該事由に対応するための改修が必要となった場合、その費用負担は別途協議する。

3. 決済の成否、入金および手数料については、甲と決済事業者との契約によるものとし、乙は責任を負わない。

第17条（会計および税務）

1. 本システムが算出する金額、消費税額および集計値は、甲の会計処理および税務申告のための参考値である。
2. 本システムは適格請求書（インボイス）の発行機能およびレシート印刷機能を有しない。適格請求書の交付が必要な場合、甲は別途対応する。
3. 本システムは、電子帳簿保存法上の要件の充足を保証しない。帳簿書類の保存要件の充足は甲の責任とする。
4. 決済および入金の記録は決済事業者の記録を正とし、本システムの表示との差異について乙は責任を負わない。
5. 最終的な売上および納税額の確定は、甲および甲の税務顧問の責任において行うものとし、乙は本システムの数値に起因する税務上の不利益について責任を負わない。

第18条（責任の制限）

1. 乙が本契約に関して甲に対して負う損害賠償責任の総額は、甲が乙に支払った対価の総額を上限とする。
2. 乙は、逸失利益、事業機会の喪失、業務データの喪失、営業の中断その他の間接損害および特別損害について責任を負わない（乙がその発生の可能性を知り得た場合を含む）。
3. 前2項は、乙の故意または重大な過失による場合には適用しない。

第19条（秘密保持）

1. 両者は、本契約に関して知り得た相手方の営業上・技術上の秘密を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の義務は、本契約終了後も3年間存続する。

第20条（契約の終了および終了時の措置）

1. 両者は、相手方が本契約に違反し、催告後14日以内に是正されない場合、本契約を解除することができる。
2. 本契約が終了した場合、乙は甲の求めに応じ、業務データを汎用的な形式（CSV 等）で1回に限り無償で提供する。
3. 乙は、前項のデータ提供後30日を経過した時点で、業務データおよび本件環境を削除することができる。削除後の復元には応じない。
4. 甲は、本契約終了後、本システムを利用してはならない。

第21条（反社会的勢力の排除）

両者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。相手方がこれに違反した場合、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

第22条（不可抗力）

天災地変、感染症の蔓延、戦争、法令の制定改廃、電気・通信の途絶、第三者サービスの停止その他当事者の合理的な支配を超える事由により債務を履行できない場合、当該当事者は責任を負わない。

第23条（権利義務の譲渡禁止）

両者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位ならびに権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第24条（協議および管轄）

- 1. 本契約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、両者誠実に協議して解決する。
- 2. 本契約に関する紛争については、**東京地方裁判所**を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通を保有する。

_____年_____月_____日

甲

住所: _____ 名称: _____
代表者: _____ 印

乙

住所: _____ 名称: _____
代表者: _____ 印

別紙1：納入物一覧

#	納入物	形式
1	本システムの実行環境（接続先URL）	稼働環境
2	店舗ごとの初期 PIN	書面または電子メール
3	操作マニュアル	PDF
4	操作ガイド（スライド版）	Web ページ
5	売上連携先の表計算ファイル	Google スプレッドシート

別紙2：サポート範囲

区分	内容	費用
無償	テスト期間（納品後1か月）中の不具合修正	対価に含む
無償	本件環境の障害に対する一次対応	対価に含む
有償	テスト期間経過後の不具合修正	都度見積
有償	機能追加、画面変更、店舗追加	都度見積
有償	甲の操作に起因するデータ復旧	都度見積
対象外	端末の故障、店舗の通信回線	甲の負担
対象外	決済事業者との契約、決済手数料	甲の負担

別紙3：重要事項説明書

甲は、本システムの導入にあたり、次の事項を理解する。

1. 記録の訂正には期限がある

会計の取消は7日以内に限られ、経費の入力は当日分のみである。これは過去の記録の改ざんを防ぐための仕様であり、期限を過ぎた訂正は本システム上では行えない（第14条）。

2. 当日分の記録は操作できる

上記の制限は、確定済みの過去の記録を保護するものである。当日の営業日分については、通常の会計機能により取消・再入力が可能であり、これを制限するものではない。

3. 権限の区分がない

本システムにはユーザーごとの権限区分がない。PINを知る者は全員、売上の閲覧、商品情報の変更、PINの変更を行うことができる。店舗内の権限管理は甲の責任において行う。

4. 接続情報は秘匿できない

本システムは、ブラウザからデータベースへ接続する構成上、接続用のキーが利用者の端末に配布される。当該キーを取得した者は、甲の業務データを閲覧できる可能性がある。ただし本件環境は甲専用であり、他の顧客の業務データとは分離されている。

5. オフラインでは利用できない

本システムはインターネット接続を前提とする。通信が不安定な状態で操作した場合、入力内容が保存されないことがある。

6. 適格請求書は発行できない

本システムには適格請求書（インボイス）の発行機能およびレシート印刷機能がない。

説明日: _____年 _____月 _____日

甲 署名: _____